

西安市碑林区人民检察院

碑检刑诉〔2024〕XXX号

起诉书

被告人基本情况：

被告人李梦瑶，女，2001年6月25日出生，居民身份证号码6101*****4567，汉族，大专文化，无业，户籍所在地陕西省西安市碑林区XX路XX号，住址同户籍所在地。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年7月17日被西安市公安局碑林分局刑事拘留，经本院批准，于2024年7月24日被西安市公安局碑林分局执行逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。

案件由来：

本案由西安市公安局碑林分局侦查终结，以被告人李梦瑶涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年8月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2024年8月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2024年7月初，被告人李梦瑶通过朋友介绍加入一个跑分团队（上线身份不明，另案处理），约定由李梦瑶担任“车手”，负责持他人银行卡到ATM机取现。上线通过微信向李梦瑶发送取款指令，包括银行卡密码、取

款金额、取款地点等信息。李梦瑶取现后，将现金交给上线指定的收款人员，每取一笔获得人民币50元报酬。

2024年7月8日至7月15日期间，被告人李梦瑶先后在西安市碑林区、雁塔区多个ATM机持卡取现，累计取款人民币200,000元，获利人民币5000元。

经公安机关侦查，上述取款资金中，已核实涉及电信诈骗案件2起，被害人分别为杨某某、朱某某，涉案金额共计人民币200,000元。

2024年7月16日，被告人李梦瑶在西安市碑林区XX路XX号被公安机关抓获归案。到案后，被告人李梦瑶如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

一、书证：户籍证明，证实被告人李梦瑶的身份信息；银行交易流水，证实涉案银行卡于2024年7月8日至7月15日期间在西安市碑林区、雁塔区多个ATM机发生取现交易，累计取款200,000元；扣押决定书、扣押清单，证实扣押李梦瑶手机一部、银行卡一张。

二、电子数据：涉案银行卡取现记录电子数据，证实取现时间、地点、金额；李梦瑶手机微信聊天记录，证实其与上线联系取现的过程；李梦瑶手机微信群信息，证实其被上线拉入一个跑分微信群。

三、被告人供述与辩解：被告人李梦瑶的供述与辩解，证实其担任车手取现的事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李梦瑶对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为：

被告人李梦瑶明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供取现帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之

二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李梦瑶到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人李梦瑶自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人李梦瑶有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西安市碑林区人民法院

检察员：XXX

2024年8月20日

(院印)